

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 jomada I 1424 – 8 juillet 2003

146^{ème} année

N° 54

Sommaire

Lois

- Loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003**, modifiant et complétant la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue..... **2107**

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un sous-directeur..... **2109**
Etablissement de deux organisations non gouvernementales en Tunisie..... **2109**
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 28 juin 2003, relatif à la fixation du nombre des conseils ruraux dans le gouvernorat du Kef et leurs dénominations et leurs limites territoriales..... **2109**
Listes de promotion au choix aux grades d'adjoint technique au titre de l'année 2001 et de secrétaire d'administration au titre des années 2002 et 2003..... **2109**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 juin 2003, portant délégation de signature..... **2109**
Listes de promotion au choix aux grades de secrétaire d'administration et de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2002..... **2110**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003**, modifiant le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement..... **2110**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêtés du ministre de la justice et des droits de l'Homme des 27 et 28 juin 2003, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire..... **2112**

Ministère des Finances

Décret n° 2003-1537 du 2 juillet 2003, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II)..... **2116**

Décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003, complétant et modifiant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles..... **2118**

Décret n° 2003-1539 du 2 juillet 2003, portant abrogation du décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment..... **2119**

Décret n° 2003-1540 du 2 juillet 2003, accordant à la société "Tunisie Autoroutes", les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... **2119**

Décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque nationale agricole..... **2121**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats du Kef, Béja et Nabeul..... **2123**

Loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003, modifiant et complétant la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article premier et les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue sont abrogés et remplacés comme suit:

Article premier (nouveau) - La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue doit lui attribuer un prénom et son nom patronymique ou d'en demander l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi réglementant l'état civil. Elle doit, en outre, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la naissance, demander au président du tribunal de première instance compétent ou à son vice-président d'attribuer audit enfant un prénom de père, un prénom de grand-père et un nom patronymique qui doit être, obligatoirement dans ce cas, le nom de la mère.

La demande est présentée au président du tribunal de première instance au ressort duquel l'acte de naissance a été établi. Si la naissance a eu lieu à l'étranger et que la mère est de nationalité tunisienne, la demande est présentée au président du tribunal de première instance de Tunis.

L'officier de l'état civil doit, après l'expiration du délai prévu par l'article 22 de la loi réglementant l'état civil, aviser le procureur de la République que l'acte de naissance de l'enfant ne comporte pas un prénom de père, un prénom de grand-père, un nom patronymique et sa nationalité. Le procureur de la République doit, après l'expiration du délai prévu au premier paragraphe du présent article, demander au président du tribunal de première instance l'autorisation de compléter l'acte de naissance en attribuant à l'enfant de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père et un nom patronymique qui doit être obligatoirement celui de la mère.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 juillet 2003.

Article 2 (nouveau) : Si aucun des parents des enfants abandonnés ou de filiation inconnue n'a demandé qu'il leur soient attribués des éléments d'identité, et ce, dans un délai de six mois après qu'ils aient été recueillis par les autorités compétentes, le tuteur public tel qu'il est déterminé par la loi relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption doit, conformément aux dispositions de la loi réglementant l'état civil, attribuer un prénom aux enfants dont la filiation est inconnue. Il doit aussi demander au président du tribunal de première instance compétent d'attribuer à tout enfant abandonné ou de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père, un nom patronymique et un prénom de mère ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique à celle-ci. Le nom patronymique de l'enfant doit être, obligatoirement, celui du père.

Nonobstant les délais prévus par le code de procédure civile et commerciale, le tiers qui a été gravement et directement lésé soit à cause de l'attribution, en vertu des dispositions de la présente loi, de tous les éléments d'identité sauf le prénom, à l'enfant dont la filiation est inconnue, soit à cause de l'attribution de quelques éléments seulement, peut saisir le président du tribunal de première instance compétent pour demander, conformément aux procédures de rétractation des ordonnances sur requêtes, la radiation des prénoms et des noms patronymiques qui lui ont été attribués, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date où il en a eu connaissance. Le procureur de la République peut, dans les mêmes délais et conformément aux mêmes procédures, demander la rétractation de l'ordonnance prise en violation de l'article 4 bis de la présente loi.

En cas de recevabilité de la demande, le président du tribunal de première instance compétent ordonne la radiation du prénom ou du nom patronymique qui a causé préjudice aux tiers, et substitue, obligatoirement, d'autres éléments d'identités aux éléments radiés.

Article 3 (nouveau) : Toute personne âgée de plus de vingt ans peut demander au président du tribunal de première instance compétent de lui attribuer un prénom, un nom patronymique, un prénom de père, un prénom de grand-père et un prénom de mère ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique de celle-ci, ou quelques uns desdits éléments, et ce, au cas où elle en est dépourvue. Le nom patronymique du demandeur doit être, obligatoirement, celui du père si la mère ne lui a pas attribué le sien.

Article 4 (nouveau) : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 de la loi réglementant l'état civil, il est interdit aux dépositaires des registres de l'état civil de reproduire dans l'acte de naissance toute mention de nature à dévoiler la réalité des éléments d'identité attribués aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue.

Le titulaire de l'acte de naissance qui a atteint l'âge de treize ans peut, en cas de motifs légitimes, demander au président du tribunal de première instance compétent et conformément aux procédures légales, l'autorisation de prendre connaissance de la réalité de son identité. Une telle demande peut, en cas de décès, être présentée par l'un de ses descendants au premier degré.

Art. 2. - Sont ajoutés à la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue, les articles 3 bis, 3 ter et 4 bis comme suit :

Article 3 bis : La personne concernée, le père, la mère ou le ministère public peut saisir le tribunal de première instance compétent pour demander l'attribution du nom patronymique du père à l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité est prouvée par l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.

La personne concernée, le père, la mère ou le ministère public peut, également, saisir le tribunal de première instance compétent pour demander que la mère soit soumise à l'analyse génétique en vue de prouver qu'elle est la mère de celui dont la filiation est inconnue.

En cas de refus de se soumettre à l'ordonnance prescrivant l'analyse génétique, le tribunal statue sur l'affaire sur la base des présomptions nombreuses, concordantes, graves et précises dont il dispose.

L'enfant dont la paternité est établie, a droit à la pension alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et la garde, et ce, jusqu'à l'âge de la majorité et au-delà de la majorité dans les cas déterminés par la loi.

La responsabilité du père et de la mère demeure engagée à l'égard de l'enfant et des tiers, durant toute la période légale, pour tout ce qui concerne les règles de la responsabilité, et ce, conformément à la loi.

Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables lorsque la maternité est prouvée.

Article 3 ter : Le jugement, rendu par le tribunal en application de l'article 3 bis de la présente loi, doit comporter l'autorisation d'inclure dans les registres de l'état civil du lieu où la naissance a été inscrite le prénom du père ou le prénom de la mère ou des deux à la fois et le nom patronymique de chacun d'eux ainsi que les prénoms, nationalités, professions, et adresses des deux parents.

Le ministère public transmet à l'officier de l'état civil de la circonscription où la naissance a été inscrite le jugement rendu, conformément au présent article et qui est passé en force de chose jugée.

L'officier de l'état civil doit inscrire aux registres de l'état civil le dispositif du jugement. Il lui est interdit de porter sur les copies délivrées toute observation inscrite en

marge de l'acte en application de la présente loi. Un récépissé valant exécution du jugement sera adressé au ministère public.

Les délais de recours contre les jugements rendus sur la base de cet article sont d'un mois à compter de la date du prononcé desdits jugements. Le recours est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 4 bis : L'attribution des noms patronymiques se fait conformément aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque tunisien d'un nom patronymique.

Il est interdit d'attribuer des prénoms ou des noms patronymiques susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité de l'origine de l'identité des personnes dont la filiation est inconnue, il en est de même de tout usage de prénoms, noms patronymiques et éléments d'identité de personnes célèbres ou de renommée que ce soit de leur vivant ou après leur décès. Il est tenu compte, dans l'attribution des prénoms et des noms patronymiques, des spécificités de la région où l'inscription a eu lieu tout en évitant la confusion avec d'autres prénoms et noms patronymiques qui y sont répandus.

Tout jugement entraînant la perte d'un élément de l'identité d'une personne, en application des deux paragraphes précédents, doit substituer d'autres éléments d'identités auxdits éléments.

Il est fait énonciation dans l'acte de naissance de l'enfant de filiation inconnue ou abandonné à qui des éléments d'identité ont été attribués en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, que le père et la mère qui n'a pas déclaré la naissance, sont de nationalité tunisienne. Sont aussi considérés de nationalité tunisienne, le grand-père paternel et le grand-père maternel.

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires en cours devant les juridictions de fond. Les jugements rendus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, en ce qui concerne les voies et délais de recours et les procédures d'exécution, aux dispositions de la loi applicable à la date de sa promulgation.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux situations antérieures à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, la pension alimentaire n'est due à l'égard de la mère, si sa maternité est prouvée en application des dispositions de l'article 3 bis de la présente loi, qu'à partir de la date de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2003-1533 du 27 juin 2003.

Monsieur Jamil Ajili, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la commune de Mornag.

ETABLISSEMENT D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Par décret n° 2003-1534 du 2 juillet 2003.

« L'Organisation Arabe de la Famille » est autorisée à s'installer en Tunisie et à établir son siège principal à Tunis.

Par décret n° 2003-1535 du 2 juillet 2003.

Le « Groupe Méditerranéen des Industries Pétrolières » est autorisé à s'installer en Tunisie et à établir le siège de son secrétariat permanent à Tunis.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 28 juin 2003, relatif à la fixation du nombre des conseils ruraux dans le gouvernorat du Kef et leurs dénominations et leurs limites territoriales.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et notamment les articles 49 et 50,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 83-726 du 10 juin 1989, relatif aux conseils ruraux et notamment les articles 2 et 3,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, relatif à la fixation du nombre des délégations de chaque gouvernorat et leurs dénominations, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mai 2001, relatif à la fixation du nombre des conseils ruraux dans chaque gouvernorat et leurs dénominations et leurs limites territoriales,

Vu l'avis du gouverneur du Kef.

Arrête :

Article premier. - Le nombre des conseils ruraux, leurs dénominations et leurs limitations territoriales dans le gouvernorat du Kef sont fixés comme suit :

Gouvernorat	Nombre des conseils ruraux	Dénomination	Délégation
Le Kef	12	Zouarine Gare Ezzitouna Bohra Sidi Khiair Mellegue Tel El Khouzlane Sidi Ahmed Salah Ellés	Dahmani El Koussour Nebeur Nebeur Nebeur Nebeur Kalaa Khasba Le Sers

Gouvernorat	Nombre des conseils ruraux	Dénomination	Délégation
		Sidi Rabeah Aïn El Karma Mahjoubia Jezza	Sakiet Sidi Youssef Sakiet Sidi Youssef Kallâat Senane Tajerouine

Art. 2. - Les limites des secteurs territoriaux sont les limites des conseils ruraux mentionnés à l'article premier.

Art. 3. - Le gouverneur du Kef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents techniques à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques au titre de l'année 2001 exerçant au commune de Tunis

Messieurs :

- Ali Ben Messaoud,
- Mohamed Ben El Hadj Slimane.

Liste des agents temporaires de la catégorie "B" à titulariser au choix dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2002 exerçant à la commune de Ksibet El Mediouni

Madame Samia Ben Salem.

Liste des agents temporaires de la catégorie « B » à titulariser au choix dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2003 exerçant à la commune de Bouhjar

Madame Kalthoum Sayeh épouse M'hamdi.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 juin 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2003-727 du 24 mars 2003, chargeant monsieur Riadh Bouaziz, administrateur conseiller, des fonctions de chef de service du personnel enseignant statutaire à la sous-direction du personnel enseignant à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Riadh Bouaziz, administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef de service du personnel enseignant statutaire à la sous-direction du personnel enseignant à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 mars 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2002

Ben Mahmoud Abdessattar.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2002

Brinis Bramli Hedia

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, modifiant le décret n° 98- 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret du 28 août 1956, portant création de la caisse d'épargne nationale tunisienne, tel que modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 90-97 du 1^{er} novembre 1990, relative aux comptes courants postaux,

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article unique. - Les dispositions des articles de 5 à 19 du décret susvisé n° 98- 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement sont abrogées et remplacées comme suit :

CHAPITRE II

L'organisation administrative

Article 5 (nouveau). - L'office national des postes est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de la poste.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se compose, outre le président-directeur général, des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère chargé de la poste,
- un représentant du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'office national des télécommunications,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la poste sur proposition des ministres concernés, du président-directeur général de l'office national des télécommunications et du président de l'organisation de défense du consommateur, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil d'administration de l'office peut inviter, avec avis consultatif, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil d'administration afin de prendre part à ses réunions.

Article 6 (nouveau). - Le président-directeur général de l'office national des postes est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction administrative, technique et financière de l'office, et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'office, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général de l'office peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints, désignés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7 (nouveau). - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 en ce qui concerne la périodicité des réunions du conseil, son fonctionnement, la fixation de son ordre du jour, la prise et le suivi de ses décisions.

CHAPITRE III

L'organisation financière

Article 8 (nouveau). - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement y afférent. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

1) Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) les recettes :

- les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission,
- les produits des dons et legs,
- les subventions accordées par l'Etat,
- les ressources diverses.

b) les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et des biens de l'office,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'office,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'office au titre de l'exploitation.

2) Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) les recettes :

- les bénéfices, le cas échéant,
- les emprunts,
- les autres recettes au titre de l'investissement.

b) les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements et du matériel,
- le financement des participations,
- le remboursement des emprunts,
- les autres dépenses au titre de l'investissement.

Article 9 (nouveau). - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

CHAPITRE IV

La tutelle de l'Etat

Article 10 (nouveau). - Le ministère chargé de la poste exerce la tutelle sur l'office national des postes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2197 du 7 octobre 2002.

Article 11 (nouveau). - Les budgets prévisionnels de l'office sont approuvés par décision du ministre chargé de la poste.

Les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé de la poste au vu du rapport de l'auditeur des comptes en l'objet.

Article 12 (nouveau). - Il est désigné auprès de l'office national des postes un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration. Il donne son avis à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 13 (nouveau). - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 14 (nouveau). - Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Borj Eddiouana » délégation de « Tejerouine » gouvernorat du Kef.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Bousliâa » délégation du "Sers" gouvernorat du Kef.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Tell El Ghozlen » délégation de « Nebeur » gouvernorat du Kef.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Rbiâa » délégation de « Fernana » gouvernorat du Kef.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre publique irrigué « Esswelem » sis dans l'imadat « d'Esswelem » délégation de « Makthar » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Sadine » délégation de « Makthar » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats d' « Aouled Fraj » et « Aîn Farna » délégation de « Bargou » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats « d'El Abessi » et « Aîn Achour » délégation de « Bou Rouïs » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat d'« Aïn Zrig » délégation de « Gaâfour » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Boutoujjine I et II » sis dans l'imadat de « Karia Sud » délégation de « Kesra » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et du droit de l'homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat d'« El Jaoua » délégation de « Siliana Nord » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués « El Msahla » sis dans l'imadat de « Hbabsa Sud » et « Hemima » sis dans l'imadat de « Hemima » délégation de « Rohia » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués de « Ouled Amor » et « Ouled Amor » (extension) sis dans l'imadat de « Borj El Messaoudi Sud » délégation d'« El Krib » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués « Faouar Essnoussi » sis dans l'imadat de « Sidi Hamada », « Faouar El Jebba » sis dans l'imadat d' « Essfina » et « Touir Ellil » sis dans l'imadat de « Sidi Morched » délégation de « Siliana Sud » gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats d' « Edkhila et Kssar Ejdid » délégation de « Béni Khedache » gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de « Hsaï El Jerbi » et « Oued Etthiab » délégation de « Zarzis » gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats « Zaga », « Kef Nigrou », « Jbel Eddis », « Bouzena », « Maktaâ Hdid », « Ezzouaraâ » et « Ouechtata » délégation de « Nefza » gouvernorat de Béja.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Chenini » délégation de « Tataouine Sud » gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 juin 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de « Jdaïda » secteur « Henchir Hamed » (1^{ère} tranche) délégation de « Jdaïda » gouvernorat de Manouba.

Tunis, le 28 juin 2003.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2003-1537 du 2 juillet 2003, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment son article 36,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres de gouvernement.

Décète :

Article premier. – Est autorisé, le transfert de reliquats de crédits d'engagement au 31 décembre 2002 dans le cadre du budget de l'Etat (titre II) 6^{ème} partie (investissements directs) 7^{ème} partie (financement public) et 9^{ème} partie (dépenses de développement sur ressources extérieures affectées), conformément au tableau indiqué ci-après :

Diminution					Augmentation				
Ch.	Sect.	Art.	Désignation	Montant en dinars	Ch.	Sect.	Art.	Désignation	Montant en dinars
17			Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire		13			Ministère de l'industrie et de l'énergie	
		07810	Intervention dans le domaine économique	1 345 000			07810	Intervention dans le domaine économique	1 345 000
		09810	Intervention dans le domaine économique	71427			09810	Intervention dans le domaine économique	71427
			Sous total	1 416 427				Sous total	1 416 427
17			Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire		14			Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	
		06605	Programmes informatiques	546 880			06605	Programmes informatiques	546 880
		06707	Aménagement du territoire	2 812 690			06707	Aménagement du territoire	2 812 690
		07802	Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure	2 435 000			07802	Investissements dans le domaines des services et de l'infrastructure	2 435 000
		09707	Aménagement du territoire	226 231			09707	Aménagement du territoire	226 231
			Sous total	6 020 801				Sous total	6 020 801

Diminution					Augmentation				
19			Ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat		18			Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs	
		06600	Etudes générales	191 000		2		Jeunesse et loisirs	
							06600	Etudes générales	191 000
			Sous total	191 000				Sous total	191 000
23			Ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports		17			Ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance	
		06606	Formation	83 589		2		Enfance	
		06736	Construction et aménagement des centres de l'enfance	4 035 918			06606	Formation	83 589
							06736	Construction et aménagement des centres de l'enfance	4 035 918
		06738	Equipements de jeunesse et des sports	387 316			06738	Equipements de jeunesse et des sports	387 316
			Sous total	4 506 823				Sous total	4 506 823
23			Ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports		18			Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs	
		06735	Construction et aménagement des centres des jeunes	1 971 711		2		Jeunesse et loisirs	
		06738	Equipements de jeunesse et des sports	501 887			06735	Construction et aménagement des centres des jeunes	1 971 711
							06738	Equipements de jeunesse et des sports	501 887
			Sous total	2 473 598				Sous total	2 473 598
28			Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi		22			Ministère de l'éducation et de la formation	
		06606	Formation	1 688 965		2		Formation	
		09606	Formation	2 634 750			06606	Formation	1 688 965
		09803	Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	8 787 540			09606	Formation	2 634 750
							09803	Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	8 787 540
			Sous total	13 111 255				Sous total	13 111 255
			Total général	27 719 904				Total général	27 719 904

Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003, complétant et modifiant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987,

Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'artisan,

Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2192 du 17 septembre 2001,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, de l'industrie et de l'énergie et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutées à la liste des projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, les activités suivantes :

- banque de données et services télématiques,
- études et conseils en propriété industrielle et commerciale,

- location d'équipements et de services informatiques,
- infogérance,
- hébergement de services,
- aide à la création d'un système de qualité,
- études en maintenance,
- bureaux d'études exerçant dans le domaine de l'environnement,
- études de marketing,
- centres publics d'internet,
- audit et expertise énergétiques,
- audit et expertise technologiques,
- bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale,
- bureaux de conseils du travail indépendant et assistance des promoteurs,
- bureaux du suivi et d'aide au recouvrement des dettes des petites entreprises.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 6 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994, et remplacées par ce qui suit :

Article 6 (nouveau). - Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement égale à 6% du coût de l'investissement, cette prime est portée à :

- 21% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

- 25% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu, pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 (bis) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.

La prime est octroyée en deux tranches égales :

- * 50% au commencement de la réalisation du projet,
- * 50% à l'entrée en production du projet.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1539 du 2 juillet 2003, portant abrogation du décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2002-318 du 14 février 2002, portant institution d'une taxe conjoncturelle sur le ciment,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et de l'énergie et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est abrogé, le décret n° 2002-318 du 14 février 2002, instituant une taxe conjoncturelle sur le ciment.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du tourisme, du commerce, et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1540 du 2 juillet 2003, accordant à la société "Tunisie Autoroutes", les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 27 juillet 2002,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La société "Tunisie Autoroutes" bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "Tunisie Autoroutes" s'engage par écrit, lors de toute opération d'importation, à ne pas céder ces équipements à titre gratuit ou onéreux, et ce, pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation. Cet engagement doit être joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Désignation des équipements	Quantité
I - EQUIPEMENTS DE PEAGE	
A - VOIE MANNUELLE	
Equipements de voie d'entrée	
Feu anti-brouillard et de balisage	27
feu d'affectation	27
Distributeur automatique de tickets magnétiques	11
Détecteur automatique de présence	39
Feu de sortie	31
Alarme lumineuse	31
Alarme sonore	31
Barrière automatique	39
Détecteur automatique de sortie	15
Contrôleur de voies	31
Equipements de voie de sortie	
Console du receveur	16
Ecran couleur de dialogue	16
Lecteur /encodeur de tickets avec tritrateur	16
Lecteur manuel de cartes à puce de passage	16
Distributeur de reçus	18
Panneau de visualisation extérieur	32
Compteur d'essieux	16
Barrière optique avec détecteur de hauteur	16
Classificateur automatique de véhicules (C.A.V)	16
Caméra vidéo	16
Répéteur de catégorie	16
B- VOIE DE CARTE A PUCE	
Equipements de voies de sortie automatique	
Feu d'affectation bleu	4
Limiteur rotatif de hauteur	4
Borne de paiement par carte à puce	4
C- BATIMENTS DE SURVEILLANCE	
Equipements des locaux de surveillance	
Ordinateur / serveur	10
Imprimante matricielle	5
Terminal du receveur chef	4
Terminal fin de poste	4
Imprimante de carte à puce	3
Encodeur de cartes à puce	3
Système de Back up	1
Imprimante de carte de fonctionnaire	1
Tableau de commande des barrières et des feux	4
Feu anti-brouillard et de balisage	1
Equipements de simulation de voies	1
Equipements de simulation du local de surveillance	1
Terminal de maintenance	1

Désignation des équipements	Quantité
Equipements de réseau des données	
Equipement actif-réseau local	6
Equipement passif-réseau local	6
Equipement de communication avec l'autoroute	1
II - SYSTEME VIDEO-SURVEILLANCE	
A - EQUIPEMENTS DE PLACE DE PEAGE	
Poteau pour caméra	8
Mécanisme "pan & tilt"	8
Caméra	8
B -EQUIPEMENTS DE BATIMENTS DE SURVEILLANCE	
Caméra extérieure	4
Caméra intérieure	12
Moniteur TV	10
Tableau de commande	6
Ensemble de multiplexage, enregistrement et transmission d'image	4
Ensemble de réception et traitement d'image	2
III - SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	
Terminal de lecture de cartes de passage	20
Serrure électrique	10
Détecteur d'ouverture de portes	10
Contrôleur d'accès	4
Tableau d'ouverture manuelle	4
IV - SYSTEME INTERPHONIE	
A- VOIE	
Sous système interphonie (secondaire)	42
B - BATIMENTS DE SURVEILLANCE	
Sous système interphonie (principal)	4
V-SYSTEME D'ALARME	
Bouton d'alarme	16
Centrale d'alarme	4
Répéteur d'alarme	4
Sirène d'alarme extérieure	4
Panneau d'alarme	4
Centrale de diffusion	4
VI - SYSTEME DE TELEPHONE	
Centrale téléphone	4
Terminale téléphone	13
Interface HDSL	4
Répéteur HDSL	1

Désignation des équipements	Quantité
VII - CABINE DE PEAGE	
Equipements de cabine de péage	
Cabine de péage entièrement équipée	17
VIII - RESEAU D'APPEL D'URGENCE (EQUIPEMENTS DE RESEAU D'APPEL D'URGENCE)	
Poste d'appel d'urgence principal	25
Poste d'appel d'urgence secondaire	25
Coffret de centralisation d'appel	1
Poste de suivi du système	1

Décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque nationale agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 10 bis,

Vu le code des sociétés commerciales, promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-982 du 3 mai 2001, fixant l'organigramme de la banque nationale agricole,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu la convention collective nationale du personnel des banques, telle qu'approuvée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 août 1983, telle que modifiée et complétée par les annexes subséquents,

Vu les statuts de la banque nationale agricole en date du 23 mai 1959,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de second de chef d'agence, chef de service, chef d'agence, chef de division, directeur régional, directeur et directeur central sont attribués ou retirés par décision du président du directoire de la banque nationale agricole sur proposition des chefs hiérarchiques des intéressés.

Art. 2. - L'attribution des fonctions citées à l'article premier ci-dessus est soumise aux conditions suivantes :

a) l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par le décret fixant l'organigramme de la banque nationale agricole,

b) le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
- Second de chef d'agence	Le candidat doit être titulaire du grade de rédacteur avec une ancienneté professionnelle globale de trois (3) ans au moins.
- Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de chef de service, 2- Etre titulaire du grade de sous-chef de service avec une année (1) d'ancienneté dans le grade, 3- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec trois (3) années d'ancienneté professionnelle globale au moins.
- Chef d'agence	Le candidat doit remplir l'une des conditions prévues pour la nomination à l'emploi de chef de service.
- Chef de division	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du grade de directeur adjoint, 2- Etre titulaire du grade du sous-directeur avec une (1) année d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant au moins un (1) an la fonction de chef de service ou chef d'agence, 3- Etre titulaire du grade de fondé de pouvoirs avec deux (2) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant au moins deux (2) ans la fonction de chef de service ou chef d'agence, 4- Etre titulaire du grade de chef de service principal avec quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant quatre (4) ans la fonction de chef de service ou chef d'agence,

Emplois fonctionnels	Conditions minima
	5- Etre titulaire du grade de chef de service avec six (6) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant six (6) ans la fonction de chef de service ou chef d'agence, Dans tous les cas, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise au moins ou d'un diplôme équivalent.
- Directeur régional	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Remplir l'une des conditions prévues pour la nomination à l'emploi de chef de division, 2- Avoir exercé la fonction de chef d'agence ou chef de service pendant cinq (5) ans au moins.
- Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de directeur avec une (1) année d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant deux (2) ans la fonction de chef de division, 2- Etre titulaire du grade de directeur adjoint avec deux (2) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant deux (2) ans la fonction de chef de division, 3- Etre titulaire du grade de sous-directeur avec quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant trois (3) ans la fonction de chef de division, 4- Etre titulaire du grade de fondé de pouvoirs avec six (6) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant quatre (4) ans la fonction de chef de division. Dans tous les cas le candidat doit être titulaire d'une maîtrise au moins ou d'un diplôme équivalent.
- Directeur central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du grade de directeur avec deux (2) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant un (1) an la fonction de directeur, 2- Etre titulaire du grade de directeur-adjoint avec quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant deux (2) ans la fonction de directeur. 3- Etre titulaire du grade de sous-directeur avec six (6) ans d'ancienneté dans ce grade ou avoir exercé pendant quatre (4) ans la fonction de directeur. Dans tous les cas le candidat doit être titulaire d'une maîtrise au moins ou d'un diplôme équivalent.

Art. 3. - Les agents nantis d'un des emplois fonctionnels indiqués aux articles 1 et 2 du présent décret bénéficient, outre la rémunération afférente à leur grade, des indemnités et avantages liés à leur fonction conformément à la réglementation en vigueur à la banque.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président du directoire sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année sauf s'il a été nommé dans un autre emploi fonctionnel, et ce, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

- et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de 2 ans au moins.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué ou retiré par décision du président du directoire, sur proposition des chefs hiérarchiques, aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, la durée de l'ancienneté de fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue par l'article 2 du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est accordé pour une année renouvelable une seule fois.

Durant la période d'intérim l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages liés à sa fonction.

Le retrait de l'intérim de ces emplois entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Art. 7. - La période d'intérim d'un emploi fonctionnel n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté requise pour l'octroi d'un autre emploi fonctionnel.

Art. 8. - Nonobstant les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels prévus par l'organigramme.

Les agents nantis d'un emploi fonctionnel non prévu par l'organigramme de la banque, tel que fixé par le décret n° 2001-982 du 3 mai 2001, conservent les indemnités et avantages liés à leur fonction, et ce, jusqu'à leur nomination à des emplois fonctionnels prévus par ledit organigramme.

Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued Essouani de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-306 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué d'Oued Essouani de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'Oued Essouani de la délégation du Kef-Est, au gouvernorat du Kef, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bir Hiddi de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-308 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué de Bir Hiddi de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué Bir Hiddi de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-312 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Hmil Boualeg - Al Marja - Oued Lahmar de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2003-313 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué de Hmil Boualeg - Al Marja - Oued Lahmar de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Hmil Boualeg - Al Marja - Oued Lahmar de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued Laâbid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2003-315 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué d'Oued Laâbid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'Oued Laâbid de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Issa de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2003-316 du 4 février 2003, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Issa de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Sidi Issa de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bir Ezzit de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2003-769 du 25 mars 2003, portant création du périmètre public irrigué de Bir Ezzit de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Bir Ezzit de la délégation de Takelsa, au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 2003.

*Le ministre de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources
hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi